

עיריית תל אביב - יפו
מינהל
ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

לכבוד

יצחקי נפתלי
אצ"ל 58
תל אביב - יפו

תאריך: 21/05/2007	ד סיון התשס"ז
מהנדס רישוי: פנחסוב יוסף	
בקשה להיתר: 07-0660	
תיק בניין: 4001-058	
גוש/חלקה: 6135/45	
כתובת הנכס: אצ"ל 58	
כתובת נוספת:	

א.ג.נ.

הנדון: החלטת רשות רישוי

פרוטוקול 1-07-0069 מספר החלטה 7 מיום 17/05/2007.

בתאריך 02/05/2007 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:

הארכת תוקף החלטה לתוספת בניה.

להלן החלטת רשות רישוי

ההחלטה : מספר פרוטוקול 7

רשות רישוי מספר 1-07-0069 מתאריך 17/05/2007

לאשר את הבקשה להארכת תוקף החלטת ועדת המשנה בשנה נוספת עד תאריך 15.03.2008.

.....

מבקש הבקשה רשאי לערער על החלטת רשות הרישוי בפני ועדת הערר ברחוב ז'בוטינסקי 5, "בית אבגד", ברי"ג תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה דלעיל.

לצורך המשך הטיפול בבקשתך:

הנך מתבקש להפנות את עורך הבקשה למחלקת רישוי לאחר השלמת תיאום התכנון.

לתשומת לבך:

- דרישות אלו אינן מונעות דרישות שינויים נוספים לפי הצורך.
- מסמך זה אינו מהווה היתר בניה או שימוש בהתאם לחוק.
- החלטת רשות רישוי לתת היתר תיחשב כבטלה בתום שנה מתאריך הודעה זו (אלא אם צויין אחרת בהחלטה לעיל) אם במשך התקופה האמורה לא יוצא היתר.
- לצורך טיפול בהיטל השבחה, עליך להגיש למחלקת רישוי בזמן הגשת התיקים הירוקים, תכנית צבועה נוספת ועותק מנסח הטאבו.

בכבוד רב

דרורה שיריזלי
בשם מרכז הועדה

העתקים:
תיק בניין

רחוב אצ"ל 58, תל אביב - יפו
רחוב אצ"ל 58, תל אביב - יפו 67621
רחוב אצ"ל 58, תל אביב - יפו 67621
רחוב יפה אברהם 5, חולון 58671

מבקש הבקשה
יצחקי נפתלי
יצחקי יהודה
נפתלי ציונה
עורך הבקשה
בן מיכאל דוד

נספח: תנאי מהנדס העיר

תנאים בהיתר

1. כפוף להתחייבות המבקש, מיום 30.10.06, שהדירה בשני מפלסיה בקומות השניה והשלישית מהווה יחידות דיור אחת עם מדרגות פנימיות ולא ניתן לפצלהו תרשם בלשכת רישום הקרקעות כדירה אחת.
2. כפוף לנקיטת אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש המטוסים ע"פ הנחיות הרשות לאיכות הסביבה.
3. כפוף מתן ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת הקמת 3 הממ"דים ב-3 הדירות הקיימות, תוך 6 חודשים מהוצאת ההיתר.
4. חלוקת יחידת-דיור מעבר למסומן במיפרט תהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא לביטולו.
5. כפוף להתחייבות המבקש, מיום 21.12.04, להשתתפות בתשלום לקרן חניה עבור 0.3 מקומות החניה הנדרש.

הערות

1. ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בבנין הנ"ל ובתחום המגרש ואשר אינה כלולה בהיתר זה.

נספח אישורי תיאום תכנון נדרשים

תנאים	תא' תיוק	תא' אישור	העברת תכנית	טל' מטפל	מטפל בתחנה	ת.בדקת	סוג תיאום	דרישה
	07/03/2005	21/12/2004		5217308	מרינה נלקין	תנועה	רגיל	תנועה
	10/09/2006	10/09/2006		6900464	פיליפ שפושניק	כיבוי אש	מוקדם	כיבוי אש
	30/07/2006	27/07/2006		5217291	מרסל ינקו	מים	רגיל	מים
	30/07/2006	27/06/2006		5217540	נחום שטיין	ביוב	רגיל	ביוב
	10/09/2006	10/09/2006		7253817	נחמה עמירב	איכות הסביבה	רגיל	איכות הסביבה
	20/06/2006	18/06/2006		5217518	לובה וינשטיין	מיקלוט	רגיל	מיקלוט
	26/03/2006	08/03/2005		7017	זכר נחין	פיקוח בניה	רגיל	פיקוח בניה
	26/10/2006	20/09/2006	18/09/2006	5217010	מיכאל שטמלריס	פיקוח בניה	רגיל	פיקוח בניה
				5217358	אריה קמיל	השבחה	רגיל	השבחה
		02/11/2006	30/10/2006	5217358	אריה קמיל	השבחה	רגיל	השבחה
	06/07/2006	06/07/2006		5217080	דוד גיטמן	אדריכל רישוי	רגיל	אדריכל רישוי
	30/10/2006	30/10/2006		5218821	ניר מועלם	שרות משפטי	דרישות ועדה	שרות משפטי
	06/10/2005	02/10/2005		7914500	שמעון רויטמן	איגוד ערים דן	רגיל	איגוד ערים דן
	30/10/2006	30/10/2006			עורך הבקשה	תיקים ירוקים	רגיל	תיקים ירוקים
	10/09/2006	10/09/2006			עורך הבקשה	חשבון יציבות	רגיל	חשבון יציבות
	30/10/2006					תמ"א 38	רגיל	תמ"א 38

רשות רישוי

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

רחוב אצ"ל	מס' בית 58	שכונה התקווה	תיק בניין 4001-058
שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות) 297			
גוש/חלקה 45/6135, 44/6135			

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 07-0660	תא' הגשה 02/05/2007	סיווג הארכת תוקף החלטה תוספת בניה	מהות הוספת שטח
----------------------	------------------------	---	-------------------

פרטי הבקשה הקודמת

מס' הבקשה 06-0027	תאריך הגשה 04/01/2006	קטגוריה תוספת בניה	מהות הוספת שטח
----------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
יצחקי נפתלי	רחוב אצ"ל 58, תל אביב - יפו
יצחקי יהודה	רחוב אצ"ל 58, תל אביב - יפו 67621
נפתלי ציונה	רחוב אצ"ל 58, תל אביב - יפו 67621

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
בן מיכאל דוד	רחוב יפה אברהם 5, חולון 58671

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
בן מיכאל דוד	רחוב יפה אברהם 5, חולון 58671

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)
הארכת תוקף החלטה לתוספת בניה.

מצב קיים (עורך הבקשה)
קיים בניין בן 2 קומות וקומה 3 חלקית, סה"כ 3 יח"ד.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)
מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

סך שטחי שירות			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים				קומה / תיאור		
מותר	%	מ"ר	מותר	%	קיים + מוצע	קיים בהיתר	מפלס	קומה	תיאור
	5.05	15.00		66.60	197.79	212.79	0.00		קרקע
	2.53	7.50		48.16	143.03	103.89	3.30		מפלס
				25.49	75.71		6.60		מפלס
	7.58	22.50		140.25	416.53	316.68			מעל
									מתחת
	7.58	22.50		140.25	416.53	316.68			סה"כ

ממצאי בדיקה

הערות מהנדס רישוי (יוסף פנחסוב)

♦ תיאור הבקשה ♦

הארכת תוקף החלטת ועדת המשנה שהתקבלה בתאריכים 15.03.2006, 18.10.2006 לבקשת ההיתר מס' 26-0027 (תוספת בניה).

התייחסות מהנדס רישוי.

הבקשה מתייחסת לתוספת בניה ושינויים בחלוקה פנימית ובחזיתות, כולל הוספת ממ"דים לדירות הקיימות, בבית מגורים קיים בן שתי קומות וקומה השלישית חלקית עם חזית מסחרית ושלוש יחידות דיור בקומות.

בתאריך 15.03.2006 החליטה ועדת המשנה:

"א. לאשר את שטח המגרש המשני של 286.72 מ"ר וגבולותיו בהתאם למפה הטופוגרפית המעודכנת.
ב. לאשר את הבקשה לתוספת בניה ושינויים בבנין קיים בן 2 קומות עם חזית מסחרית ו-3 יחידות דיור והוספת קומה שלישית עבור דירה קיימת בקומה השניה, כהקלה ל:
הקטנת קו הבנין הצדדי עד 2 מ' במקום 3 מ' המותרים,
תוספת 6% (17.2 מ"ר) משטח המגרש של 286.72 מ"ר מעבר ל-140% המותרים,
העברת אחוזים מקומה עליונה לקומה תחתונה,
בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר".

בדיון נוסף בתאריך 18.10.2006 החליטה הועדה כי:

"בהמשך להחלטת הועדה מתאריך 15.3.2006 – לאפשר את דחיית הריסת חלק מהמרפסת כך שתהיה תנאי בהיתר כדי לאפשר את ביצוע פעולת ההריסה יחד עם עבודות הבניה הנדרשות כפוף לערבות בנקאית אוטונומית ע"פ התקנות".

מצב הבקשה להיתר מס' 26-0027 לפני סגירתה: מולאו כל דרישות מהנדס העיר והועדה, אך לא שולמו אגרות הבניה במועד תוקף ההחלטה.

בתאריך 02.05.2007 התקבלה בקשת מבקשי הבקשה להארכת תוקף החלטת ועדת המשנה מהנימוק הבא: בשל מחלוקת ומשא ומתן הממושך עם מערכת חשבוניות בנוגע לסכום אגרות הבניה.

♦ ממצאי תיק בניין ♦

מס' בקשה	סוג	תא' הגשה	תא' היתר	החלטה	הערה
04-0443	תוספת בניה-הוספת שטח	25/04/2004			
05-0337	תוספת בניה-הוספת שטח	07/03/2005		לאשר את הבקשה בחלקה	
06-0027	תוספת בניה-הוספת שטח	04/01/2006		לאשר את הבקשה במלואה	

חו"ד פיקוח על הבניה

מיכאל שטמלריס 20/09/2006

הלול בשטח הגג נהרס. קירות של מרפסת לא נהרסו.

הוגשה תביעה משפטית מס' 911/03 – עבור בניית חדר בקומה ב' הוכן דו"ח לתביעה משפטית בגין אי קיום צו הריסה בתיק 911/03.

חו"ד מהנדס העיר (ע"י פנחסוב יוסף)

לאשר את הבקשה להארכת תוקף החלטת ועדת המשנה בשנה נוספת עד תאריך 15.03.2008.

ההחלטה: מספר פרוטוקול 7

רישות רישוי מספר 1-07-0069 מתאריך 17/05/2007

לאשר את הבקשה להארכת תוקף החלטת ועדת המשנה בשנה נוספת עד תאריך 15.03.2008.

* * * * *

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע 200500051	קטגוריה ומהות תוספת בניה - תוספת בניה בשכונות יפו, התקוה וארגזים	תא' מסירת מידע 23/01/2005
----------------------------	---	------------------------------

שטח לחישוב זכויות בניה:

תכניות בתוקף

שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
ח	10/09/1992	16/04/2001	לא
ע	21/02/2001	15/01/2004	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא
1A2215	01/06/1998	05/11/1998	לא

יעוד קרקע עפ"י תב"ע: מגורים ב + חזית מסחרית
שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזים בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992
שטחים עיקריים

מכל לקרקע	שימוש	קומה	
מכל לקרקע	שימוש מעורב	בקומות	140 אחוזי משטח מגרש

קווי בניין

קווי בניין לקומות העליונות

לצדדי: 3 מטר

אחורי: 0 מטר

מספר קומות מירבי: 3

מספר מרתפים מירבי: 2

תכסית קרקע מרבית: 60.0 %

הערות לבקשה (ע"י לס דניאל)

המגרש כלול באזור מגורים ב' (שיקום) עם חזית מסחרית, בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 140% (תכסית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע. על פי תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה וכן פרגולה על הגג בשטח שליש הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה. על פי תכנית 1A2215 המאושרת נקבע כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד על פי סעיף 12.4 לתקנות תכנית 2215 במגרשים שמימדיהם הגיאומטריים אינם מאפשרים בינוי בקו אחורי 5.0 מ', רשאית הועדה לאשר קווי בנין אחרים בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגבוליים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור. עפ"י הוראות תכנית ע"1 מרתפים יותרו מרתפים בתכסית עד 80% משטח המגרש כאשר בסמכות הועדה המקומית לאשר מרתפים בשטח גדול יותר בתנאי הבטחת צרכי משק המים התת קרקעיים וניקוז מי הגר העילי בתחום המגרש או סמוך לו לשביעות רצון מה"ע. שטח המגרש ייקבע בתיאום עם אד' צוות מזרח. תיאום הבניה עם אד' הרישוי. הערה: בכל מגרש ראשי, עפ"י המסומן בתשריט התכנית, יחשבו 25% ההיתרים הראשוניים שיבנו כ"אזור מגורים ב' מועדף" בהם זכויות הבניה יהיו 140%. במידה וימומשו הזכויות ל-25% ההיתרים הראשוניים, זכויות הבניה יהיו 100% ע"פ גודל המגרש המשני כמשמעותו בתכנית 2215. אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 155 לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.